

المعين في العلوم الإسلامية

ملخص العلوم الإسلامية للنهائي لجميع الشعب

2024/2023

أ. زكريا خروشي

1 العقيدة الإسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع

3- الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة: يستحضر المؤمن مراقبة الله ويخاف من عقابه، فيستقيم ويتعدى عن الانحراف والجريمة، قال ﷺ: (قل ءامنن بالله ثم استقم) رواه مسلم.

(ب) على المجتمع:

1- الأخوة والتضامن: العقيدة تجعل الأمة كالجسد الواحد، فتقوم العلاقات بين أفرادها على مظاهر الأخوة والتضامن، كالتأزر والتكافل الاجتماعي، يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10].

2- الصلاح والإصلاح: تعرس العقيدة في المسلمين هم دعوة الناس للحق وإصلاح المجتمع بعد صلاح النفس، قال ﷺ: (من رأى منكم منكراً فليغيره) رواه مسلم.

3- تحقيق الأمن: تدعو العقيدة إلى الحفاظ على الأنفس والأموال والأعراض، فيتحقق أمن المجتمع واستقراره، قال ﷺ: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) رواه البخاري.

1/ تعريف العقيدة الإسلامية:

- لغة: من العَقْد، وهو الشد والربط بقوة.
- اصطلاحاً: التصديق الجازم بوجود الله عز وجل وما يجب له من التوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

2/ من آثار العقيدة الإسلامية:

(أ) على الفرد:

1- تعرّف الإنسان على ذاته ومصيره: فالعقيدة الإسلامية تُعطي معنى لحياة الإنسان، فيدري أصل وجوده وغاية خلقه ومصيره، قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115].
2- الطمأنينة والاستقرار النفسي: إيمان المسلم بالله وقدره يجعله مطمئناً النفس مستقرّاً، ثابتاً عند الشدائد، قال تعالى: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ ظَمِئًا الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28].

2 وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية

المشتملة على دلائل قدرة الله ونعمه، ويدعو للتدبر فيها، فيستثار العقل وتتحرّك العواطف للإيمان.

3- رسم الصور المحببة للمؤمنين: يذكّر القرآن صفات المؤمنين الحسنة، وما أعدّ الله لهم من النعيم يوم القيامة، فيزيد إيمان العبد رغبةً في جزائهم.

4- رسم صور الكافرين المنفرة: يذكّر القرآن صفات الكافرين السيئة، وما أعدّ الله لهم من العذاب يوم القيامة، فيزيد إيمان العبد خوفاً من عقابهم.

5- مناقشة الانحرافات: يناقش القرآن الانحرافات العقديّة التي يقع فيها الإنسان بجهله، ويبطلها بالأدلة والبراهين التي تُعزّز العقيدة الصحيحة.

1/ أسباب الانحراف عن العقيدة الإسلامية:

- الجهل بأصول العقيدة ومعانيها. - التقليد الأعمى للموروثات.
- التعصب والغلو في الدين. - الانغماس في الملذات والشهوات.
- الغفلة عن تدبر الآيات الكونية والقرآنية.

2/ من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم:

1- التذكير بمراقبة الله تعالى لخلقه: يذكّر القرآن بمراقبة الله لخلقه وشمول علمه لهم، فتحصل الخشية من الله ويزيد الإيمان.
2- إثارة العقل والوجدان: يُلفت القرآن النظر لعظمة الظواهر الكونية،

3 الإسلام والرسالات السماوية – الدين عند الله الإسلام

1/ الإسلام دين جميع الأنبياء:

1- تعريف الإسلام:

- لغةً: الاستسلام والخضوع والانقياد. - اصطلاحاً: له معنيان:

* عام: الاستسلام والخضوع لله في كل أوامره ونواهيه.

* خاص: الرسالة التي اكتمل بها الدين والشرعية الخاتمة، التي بُعث بها محمد ﷺ إلى الناس جميعاً في كل زمان ومكان.

2- الدين واحد ورسالاته متكاملة:

الإسلام اسم للدين المشترك الذي بُعث به كل الأنبياء، من آدم ﷺ إلى محمد ﷺ، والذي اختاره الله ديناً لكل أهل الأرض، فكل الرسالات دعت إليه في عقائدها، فدعت لتوحيد الله

وعبادته، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، وأخبر عن الأنبياء أنهم يدينون بالإسلام، فمن ذلك: إخباره عن نوح ﷺ قوله: ﴿

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: 72]، وقال عن إبراهيم ﷺ: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ [آل عمران: 67]،

فالأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى.

2/ الرسالات السماوية:

1- تعريفها:

ما أنزله الله عز وجل على رسله وأُمرُوا بتبليغه. ومن الرسل موسى وعيسى ﷺ.

2- وحدتها:

أ- في المصدر: مصدرها رباني، فهي من عند الله عز وجل، فلذلك سُميت سماوية، وليست من وُضِعَ البشر ولا نتاج عقولهم، قال تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [آل عمران: 3].

ب- في الغاية: فغايتها واحدة، وهي: هداية الناس لله تعالى وعبادتهم له وحده، وتشمل:

- توحيد الله تعالى وعدم الشرك به.

- تصحيح العقائد الباطلة وتقويم الفكر المنحرف.

- صيانة الكليات الخمس. - الدعوة إلى مكارم الأخلاق.

3- تعريف الرسالات السماوية السابقة:

امتدت يد التحريف لها، وذلك:

- على مستوى العقيدة: فصارت عقائدها شركية وثنية.

- على مستوى الشريعة: فبدلوا أحكام الله لتتماشى مع أهوائهم، قال تعالى:

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ

ثَمًّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: 79].

3 الإسلام والرسالات السماوية – اليهودية

- وصفوا الله بما لا يليق به، كقولهم: إنَّ الله فقير ونحن أغنياء، يداه مغلولتان، غير معصوم، مدمر لشعبه.

- اعتقاد طائفة منهم أنَّ عزير ابن الله.

2- اعتقادهم في الأنبياء:

ينسبون افتراءات كثيرة لهم، منها:

- نسبتهم الردة إلى سليمان ﷺ، وأنه عبد الأصنام.

- نسبتهم إلى لوط ﷺ شرب الخمر والزنى.

- نسبتهم الزنى إلى داود فولد له سليمان ﷺ.

- نسبتهم الاحتيال ليعقوب ﷺ في أخذ النبوة، بدل أخيه.

3- اعتقادهم في النسب: بنوا عقيدتهم على أساس عرقي، فالاعتبار لمن وُلد من أم يهودية لا باعتناق ديانته.

4- اتجاههم إلى النفعية والتجسيم والوثنية: حيث عبدوا الكبش والعجل والحمل، وقَدَّسوا الحيَّة لدهائها.

1/ تعريفها:

مصطلح حادث للديانة -الباطلة المحرَّفة عن الدين الحق- التي بُعث بها موسى ﷺ لبني إسرائيل، وهي وفق تصوُّرهم قائمة على عهدٍ إلهي انتقائي مع بني إسرائيل.

2/ مصادرها:

1- الكتاب المقدس: يُسمَّى: تناخ TANAKH. (يتكوّن من 22 سفرًا، أي: كتابًا)، ومعناه باللغة العبرية:

- TA: أسفار التوراة الخمسة: (سفر التكوين والخروج والعدد والتثنية واللاويين). - NA: أسفار الأنبياء. - KH: أسفار الحكمة والأمثال والكتب.

2- التلمود: مجموع التراث الديني الشفهي لأخبار اليهود، ينقسم إلى المشنا وهي المتن، والجمارا وهي الشرح.

3/ من انحرافات العقائدية:

1- اعتقادهم في الإله:

- جعلوا لهم إلهًا خاصًا بهم سَمَوْهُ "يَهُوه"، وهم أبناؤه وأحبَّاءه، وهو عدوٌّ لغيرهم.

3 الإسلام والرسالات السماوية – النصرانية

1- الكتاب المقدس:

يتكوّن من:

- العهد القديم: مجموع أسفار التناخ اليهودية، مع تقسيم عددي مغاير، يختلف باختلاف الفرق النصرانية.

1/ تعريفها:

مصطلح حادث للديانة -الباطلة المحرَّفة عن الدين الحق- التي بشر بها عيسى المسيح ﷺ، والنصارى هم أتباعها، الذين يدعون عبادة إلههم المسيح.

2/ مصادرها:

استمرت في ذريته، فأرسل الله ابنه المسيح المُخَلَّص لِيُقْتَلَ وَيُصَلَّبَ تكفيراً عن تلك الخطيئة، ولهذا يُقدَّس النصارى الصليب.

3- التوسط والتحليل والتحريم: يزعمون توسط رجال الدين بين الله والخلق في العبادة، كالدخول عن طريقهم في الدين والاعتراف بالذنب، وتقديم الصلاة والقربان، فصاروا طواغيت يستعبدون الناس ويحللون لهم ويحرّمون من دون الله، قال تعالى: ﴿أَفَتَدْعُونَ أَجْبَارَهُمْ وَرُفِعَ عَنْ رَبِّكَ مَا يَشَاءُ﴾ [التوبة: 31]، ومن نتائج ذلك: إصدار **صكوك الغفران**.

1- العهد الجديد: 27 سفرًا تبدأ بالإنجيل الأربعة: (متى، مرقس، لوقا، يوحنا)، ورسائل بولس وبطرس وغيرها.

2- التقليد الكنسي: يؤمن الكاثوليك والأرثوذكس بسلطة الكنيسة ممثلة في الباباوات والبطارقة في التشريع وإصدار القرارات، كغفران الذنوب، ويكتفي **البروتستانت** بالكتاب المقدس مصدرًا.

3/ من انحرافات العقائدية:
1- التثليث: الآلهة عندهم ثلاثة أقانيم: الله (الأب)، الابن (عيسى)، وروح القدس.

2- الخطيئة والخلص: يزعمون أنّ خطيئة أكل آدم من الشجرة

3 الإسلام والرسالات السماوية - الإسلام الرسالة الخاتمة

4/ علاقة الرسالة الخاتمة بالرسالات السابقة:

(1) الرسالات السابقة مبشرة بالرسالة الخاتمة: كقول عيسى عليه السلام: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: 6].

(2) الرسالة الخاتمة ناسخة لما قبلها: فنسخت وجذدت بعض أحكام فروعها، كنسخ صوم الوصال.

(3) الرسالة الخاتمة مصدقة لما قبلها: صدقتها ووافقتها في الأصول والمبادئ العامة: **التوحيد، الأركان العملية الكبرى:** كالصلاة، الصيام (قد يختلف المضمون)، **الأخلاق:** كالصدق، الأمانة، **تحريم الفواحش:** كالقتل، الزنى.

(4) الرسالة الخاتمة مصححة لما طرأ عليها من تحريف: صححت التحريفات العقائدية في الرسالات السابقة.

1/ عقيدة الإسلام: أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأساس العقيدة الإسلامية: **توحيد الله.**

2/ مصادر الإسلام:

- القرآن الكريم: كلام الله المنزل على نبيّنا محمد ﷺ باللفظ العربي، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز بلفظه ومعناه.

- السنة النبوية: ما ثبت عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير.

3/ من خصائص الرسالة الخاتمة: ممّا يميّز الرسالة الخاتمة عن غيرها أنها:

(1) عامة تخاطب جميع الناس: بغض النظر عن الأزمنة والأمكنة والظروف.

(2) جامعة لثمرات ومحاسن الرسالات السابقة: فاجتمع فيها أحسن ما كان في الرسالات قبلها.

(3) خالدة غير مرهونة بزمان معين: فهي باقية إلى أن تقوم الساعة.

(4) تكفل الله تعالى بحفظها: فلم يدخلها التحريف كالرسالات السابقة.

4 العقل في القرآن الكريم

- غربلتها ومحاكمتها إلى الشرع من حيث القبول والرد.

- تنقية منظومتنا الفكرية من الفكر الغربي الدخيل، كالاستشراق والإلحاد.

4/ حدود استعمال العقل: العقل قاصر عن إدراك جميع الحقائق، فوضعت له الشريعة **حدودًا** عن الخوض فيما يفوق قدرته، حتى لا تُهدر طاقته، ولا ينحرف. فمِمّا لا يُمكن إعمال العقل فيه:

- الأمور الغيبية والاعتقادية، كالذات الإلهية والروح.

- الأحكام التعبدية المحضة، كعدد الصلوات وهيئتها.

ومما يمكن إعمال العقل فيه:

- التدبّر في الكون. - البحث والابتكار في الأمور التجريبية.

- الاجتهاد في مسائل الشرع التي لا نص فيها.

1/ مفهوم العقل: قوة ومَلَكة أُنيطَ بها التكليف.

2/ أهمية العقل في القرآن الكريم:

- كرم الله به الإنسان وميّزه عن سائر المخلوقات.

- هو منشأ الفكر ووسيلة التمييز بين الخير والشر.

- حث على استعماله بالدعوة لتدبر الآيات القرآنية والكونية.

- حرّمت الشريعة كلّ ما يتلفه.

- له دور في استمرارية الشريعة ووصلها بواقع الناس.

- هو مَنَاطُ التكليف، فَبِهِ يُفْهَمُ خطاب الله.

3/ دور العقل في تمحيص الأفكار والمؤروثات: ذمّ القرآن من عطّل عقله فبنى اعتقاده على الخرافات، أو التقليد الأعمى، منبّهًا على دور العقل في تمحيص الأفكار والمؤروثات، ويتمّ تمحيصها من خلال:

5 مقاصد الشريعة الإسلامية

2/ المقصد العام للتشريع الإسلامي: تحقيق مصالح العباد، بجلب المنافع

ودفع المضار عنهم في الدنيا والآخرة.

3/ أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية:

1/ تعريف مقاصد الشريعة:

- **لغة:** جمع مقصد، وهو الهدف والغاية. - **اصطلاحًا:** الغايات والأهداف التي قصدها الله تعالى لتحقيق سعادة الإنسان ومصالحته في الدنيا والآخرة.

أ- المقاصد الضرورية:

1- **تعريفها:** ما تقوم عليه حياة الناس، وانعدامها يؤدي إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة، وهي **الكلّيات الخمس**.

2- **أنواعها والتمثيل لها:**

- (1) **حفظ الدين:** شرع لحفظه التوحيد والعبادات، وحُرْمُ الشرك والمعاصي.
- (2) **حفظ النفس:** شرع لحفظها الزواج، وحُرْمُ القتل وشرع القصاص.
- (3) **حفظ العقل:** شرع لحفظه طلب العلم ودعت الشريعة لإعماله، وحُرْمُ الخرافات، وكُلُّ ما يُثْلِفُهُ كالمخدرات.
- (4) **حفظ النسل:** شرع لحفظه الزواج وأحكام الأسرة: كالنفقة، الحضانة، وحُرْمُ الزنى والقذف، وشرعت عقوباتها.
- (5) **حفظ المال:** شرع لحفظه تنميته بالمباح، فشرع البيع وغيره من المعاملات المالية، وحُرْمُ صَوْرٍ أكله بالباطل: كالسرقة، والربا.

ب- المقاصد الحاجية:

1- **تعريفها:** ما يحتاجه الناس من باب التوسعة ورفع الحرج، وعند فقدانها لا تتوقف الحياة، وإنما تضيق وتَعَسَّرُ.

2- **التمثيل لها:**

- تشريع الرخص: كالتيَمُّم، وإباحة الفطر للمريض، وقصر الصلاة للمسافر.

6 منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة**1/ مفهوم الانحراف والجريمة في الإسلام:**

أ- **مفهوم الانحراف:** كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم المجتمع.

ب- **مفهوم الجريمة:** مخطّورات شرعية زجر الله عنها بحدٍّ أو قصاص أو تعزير.

2- منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة:**أ- الجانب الوقائي للحد منها:**

- 1- **تقوية الإيمان والوازع الديني:** كلما زاد إيمان العبد وقوّي وازعه الديني، اجتنب الانحراف والجريمة، لقوّة استحضاره مراقبة الله والخشية منه.
- 2- **الحث على العبادات ومكارم الأخلاق:** تزيد العبادات ومكارم الأخلاق

من صلّة العبد برّه وثقوّم سلوكه فتبّعده عن الانحراف والجريمة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45].

ب- الجانب العلاجي (العقابي) للحد منها:

- 1- **مفهوم العقوبة في الإسلام:** زَوَاجِر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حَظَرَ وتَرَكَ ما أَمَرَ.
- 2- **أنواع العقوبات:**

أ- الحدود:

- (1) **تعريفها:** لغةً: من الحدّ، وهو المنع.
- اصطلاحاً: عقوبة مقدّرة شرعاً تجب حقاً لله تعالى.
- (2) **أنواعها وأحكامها:**

تعريف الجريمة	مقدار الحدّ	دليله	مقصده
السرقَة: أخذ مال الغير من الحرز حُفِيّة.	قطع اليد.	آية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38].	حفظ المال.
شرب الخمر: تناول كلّ مُسْكِرٍ يثْلِفُ العقل قَلَّ أو كَثُرَ.	80 جلدة.	حديث: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ) رواه أبو داود، واتفق الصحابة على الجلد 80.	حفظ العقل.
الزّنى: الاتّصال الجنسي بغير رابط شرعي.	الأعزب: 100 جلدة + نفي عام. المتزوج: الرّجْم حتّى الموت.	آية: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النور: 2]. وثبّت الرجم في السّنة.	حفظ النسل.
القذف: اتهام الغير بالزّنى أو نفي نسبه.	80 جلدة.	آية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّ مِائَتًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4].	حفظ النسل.

الحِرَابَة: قطع الطريق لنهب الناس وترويعهم بالسلاح والقوة.	القتل أو الصّلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي.	آية: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: 33].	حفظ النفس والنسل والمال.
--	--	---	--------------------------------

ب- القصاص:**(1) تعريفه:**

- لغةً: تَتَبَّعَ الأثر. - اصطلاحاً: أن يُفَعَلَ بالجاني مثل ما فَعَلَ بالمجني عليه.

(2) أنواعه:

أ- في الجنابة على النفس: القتل، للقاتل المتعمّد عدواناً.

ب- في الجنابة على ما دون النفس: المماتلة، كالجرح أو إتلاف حاسة.

(3) الدية: عقوبة مالية تجب بدلاً عن القصاص في بعض الحالات، كالقتل الخطأ أو العفو في القتل العمد.

- قدرها: 100 من الإبل، أو 1000 دينار ذهبي.

ج- التعزير:**(1) تعريفه:**

- لغةً: التأديب. - اصطلاحاً: عقوبة غير مقدّرة شرعاً، يُقدّرها القاضي حسب المصلحة.

(2) أمثلة عن جرائم التعزير:**7 المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية في العقوبات**

(3) سلامة المجتمع من الفساد والهلاك: فالمساواة تعصم المجتمع من سخط الله وعقابه.

(4) التمكين الحضاري للأمة: تتمكّن الأمة في ظلّ المساواة من التطوّر.

3- حكم الشفاعة في الحدود: هي التوسّط للمجرمين لدى الحُكّام لإسقاط الحدود. وحكمها التحريم إذا رُفِع الأمر للقاضي، فالحدّ حقّ من حقوق الله وصار برّعه حقّاً عامّاً للمجتمع، فإذا لم يُرَفَّع جازت الشفاعة.

* الشفاعة عموماً قسمان: **محمودة**، ممّا فيه سعي لحقّ، كالشفاعة لنصرة مظلوم، و**مذمومة**، ممّا فيه سعي لباطل، كالشفاعة في الحدود.

4- من آثار الشفاعة في الحدود:

(1) سبب في هلاك الأمم.

(2) تفشّي الجريمة في المجتمع.

(3) الإخلال بالنظام العامّ.

(4) ضياع حقوق الضعفاء.

(5) انتشار الفساد وعدم الأمن.

(6) إسقاط العدالة وهيبة القانون.

(7) ظهور الطبقيّة في المجتمع.

5/ الأحكام والفوائد:

1- الأحكام: - تحريم السرقة. - تحريم الشفاعة في الحدود.

- وجوب المساواة في تطبيق الحدود.

2- الفوائد: - حدّ السرقة قطع اليد. - حفظ المال من مقاصد الشريعة.

- منزلة فاطمة عند أبيها ﷺ.

1/ التعريف بالصحابيّة راوية الحديث: أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ﷺ، زوج رسول الله ﷺ، من أعلم النساء وأفقههنّ، ومن أكثر الناس رواية للحديث، روت: 2210 حديثاً، تُوفّيَت بالمدينة سنة 57هـ.

2/ شرح المفردات: - **أهمهم:** جلب لهم الهمّ.

- **المخزومية:** نسبة إلى بني مخزوم، من قريش. - **يجترئ:** يجرؤ ليكلّمه.

- **أيم الله:** عبارة تدلّ على القسم.

3/ المعنى الإجمالي للحديث: دلّ على وجوب المساواة بين أفراد المجتمع في العقوبات، وخطورة عدم تطبيقها.

4/ الإيضاح والتحليل:

1- مفهوم المساواة: عدم التفريق بين الأغنياء والفقراء، والأقوياء والضعفاء، وغير ذلك، في تطبيق الحدود.

* **الفرق بين العدل والمساواة:** العدل إعطاء كلّ ذي حقّ حقه، والمساواة تساوي الناس في المقدار، والواجب في ذلك اعتبار الحقوق الشرعيّة، فلا يأخذ مثلاً: الصغير كالكبير، ولا الفقير كالغني، وإلا وقعنا في الظلم.

2- من آثار تطبيق المساواة في العقوبات الشرعيّة:

(1) تماسك المجتمع: بإلغاء الفوارق والطبقيّة بين أفرادها.

(2) تحقّق الأمن: بجميع أنواعه: الأخلاقي، النفسي، الاقتصادي، السياسي.

8 الصحّة النفسيّة والصحّة الجسميّة في القرآن الكريم**أ- الصحّة النفسيّة:**

1/ مفهومها: الحالة التي يكون فيها الإنسان مطمئناً طبيعياً في سلوكه، لا يعاني من اضطراب أو قلق.

2/ من طرق حفظها في القرآن الكريم:

1- الفهم الصحيح للوجود والمصير: تطمئنّ نفس المؤمن إذا فهم الوجود، وأنّه خُلِقَ للعبادة، وإذا فهم المصير، فلا يتعلّق بالدنيا اهتماماً بالآخرة.

2- تقوية الصلة بالله تعالى: من خلال الذِّكْر والعبادات، التي تقوّي صلّة العبد برّبّه، فتجعله مُطمئنّاً النفس، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28].

3- بالتزكية والأخلاق: دعا القرآن لما يطمئن النفس، بتزكيتها من أمراض القلوب: كالحسد، وتحليلها بمكارم الأخلاق: كالعفو، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿ [الشمس: 9-10].

ب- الصحة الجسمية:

1/ مفهومها: الحالة التي يكون فيها الإنسان صحيح البدن، خالياً من العاهات والأمراض العضوية.

2/ من طرق حفظها في القرآن الكريم:

1- الالتزام بالسلوكيات الصحية:

(1) الوقاية: فمن ذلك: - تشريع الطهارة. - تحريم تناول الخبائث. - تحريم اقتراف الفواحش. - الاعتدال في المأكل والمشرب.

- ممارسة الرياضة الصحيّة. - الحَجْر الصحي: ففي الحديث: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِنُؤْبِهِ وَعَصَّ بِهَا صَوْتَهُ) رواه الترمذي.

(2) العلاج: شُرِع العلاج والتداوي حِفْظاً للبدن، وذكر القرآن العسل وما فيه من الشفاء، وقال ﷺ: (تداووا عباد الله) رواه ابن ماجه، وكان يأمر بمعالجة الحمى بتبريد الجسم، واستعمل الحمامة، وغير ذلك.

(3) التأهيل: القيام بالسلوكيات الصحيّة التي تؤهل المريض لاستعادة حالته الطبيعيّة.

2- الإغفاء من بعض الفرائض: خَفَّفَ الله بعض الفرائض إذا كانت تُؤثِّر على صحّة الإنسان، فشرع الرُّخص الشرعيّة ك: الإفطار في رمضان للمسافر والمريض، والتيمّم للمريض.

9 من مصادر التشريع الإسلامي - الإجماع

بالعقاب من خالف سبيل المؤمنين، وهو إجماعهم، فيكون **واجب الاتباع**.
- قوله ﷺ: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة) رواه ابن ماجه، فإذا أجمعت الأمة على شيء كان حقاً **واجب الاتباع**.

4/ أنواع الإجماع:

1- الإجماع الصريح: اتفاق المجتهدين على قول أو فعل **صرّاحه** دون مخالفة أحد.

2- الإجماع السكوتي: أن يشتهر القول أو الفعل من بعض المجتهدين **فيسكت** الباقيون عن إنكاره.

5/ أمثلة عن الإجماع:

- إجماع الصحابة على جمع القرآن.
- إجماعهم على توريث الجدة السُّدس.
- إجماعهم على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه.

1/ بيان مرونة الشريعة من خلال تعدّد مصادرها: أي صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ومقدرتها على إعطاء الحلول لكل مشكلة مستجدة، من خلال توظيف مصادر التشريع المتنوعة، من المصادر **الأصليّة المتفق عليها:** الكتاب والسنة والإجماع والقياس، **والتبعية لها المختلف فيها:** كالمصلحة والمرسلة.

2/ تعريف الإجماع: - لغةً: له معنيان: العزم، والاتفاق.

- اصطلاحاً: اتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلاميّة، في عصر من العصور بعد وفاته ﷺ، على حكم شرعي عملي.

3/ حجية الإجماع: حجة يجب العمل به، لأدلة منها:

- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ نُؤْلِهِ مَا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]، توعد

9 من مصادر التشريع الإسلامي - القياس

1- الأصل (المقيس عليه): الأمر الذي وَرَدَ النصّ بحكمه. **يشترب:** ألا يختصّ بالحكم.

2- الفرع (المقيس): الأمر الذي لم يرد النصّ بحكمه. **يشترب:** ألا يكون منصوباً أو مُجمَعاً عليه. - قيام علّة الأصل فيه مع المساواة فيها.

3- حكم الأصل: الحكم الشرعي المراد تعديته من الأصل إلى الفرع. **يشترب:** ثبوته بنص أو إجماع. - معقول المعنى.

4- العلّة: الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والذي من أجله شُرِع الحكم في الأصل. **يشترب:** دوران الحكم معها وجوداً وعدماً. - ظاهرة ومنضبطة.

4/ أمثلة عن القياس:

- قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر، للاشتراك في علّة الإسكار.
- قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة في أحكام الزكاة والربا، للاشتراك في علّة الثمنية.
- قياس تحريم عقد الإيجار وقت الجمعة على تحريم عقد البيع، للاشتراك في علّة الإلهاء عن حضورها.

1/ تعريف القياس: - لغةً: له معنيان: التقدير، والمساواة.
- اصطلاحاً: إلحاق مسألة لم يرد فيها نصّ بمسألة وَرَدَ فيها نصّ، في الحكم، لاشتراكهما في علّة ذلك الحكم.

2/ حجية القياس: يرى العلماء حجية القياس، لأدلة منها:

- قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 02]، فالله أمر بالاعتبار (أخذ العبرة)، والقياس نوعٌ منه.

- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتُ تَقْضِيئَهُ؟)، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) رواه مسلم، فالنبي ﷺ **قاس دَيْن الله على دَيْن العباد**.

- عمَل الصحابة: عملوا به عند عدم النصّ، وقال عمر لأبي موسى رضي الله عنه: (اعرف الأشباه والأمثال **وقس الأمور برأيك**).

3/ أركان القياس وشروطها:

9 من مصادر التشريع الإسلامي - المصلحة المرسلة

1/ تعريف المصلحة المرسلة:

- لغةً: المصلحة: المنفعة، والمرسلة: المطلقّة.

- اصطلاحاً: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناءً على مصلحة لا دليل مُعَيّن من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.

2/ حجة المصلحة المرسلة: لا يُعمل بها اتفاقاً في العبادات لأنها توقيفية،

وهي حُجّة عند المالكية في المعاملات والقضايا العامة، لأدلة منها:

- شرعت الأحكام لتحقيق مصالح الناس ودفع المضار عنهم، فيُعمل بالمصلحة المرسلة لأنها تحقق ذلك.

- الحوادث تتجدّد والمصالح تتغيّر، وتطرأ **ضرورات وحاجات** جديدة تستدعي أحكاماً تُسأيرها.

- عمّل الصحابة ثم الفقهاء بعدهم بها، حتّى كان بمنزلة الإجماع عليها.

3/ شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

- تلائم مقاصد الشريعة ولا تنافي أصلاً من أصول الإسلام.

- عامّة لا خاصّة.

- معقولة في ذاتها، حقيقية لا وهميّة.

4/ أمثلة عن المصلحة المرسلة:

- جمع الصحابة للقرآن بعد وفاة النبي ﷺ.

- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية. - وضع قوانين المرور.

- استعمال مكبرات الصوت والمنارات في المساجد.

10 القيم في القرآن الكريم

- نيل الحقوق وأداء الواجبات الزوجيّة. - نشأة الأولاد نشأة سليمة.

ج- القيم الاجتماعيّة وآثارها:

1- التكافل الاجتماعي: التضامن مع أفراد المجتمع المحتاجين.

2- التعاون: التفاعل المشترك بين أفراد المجتمع في مجالات الحياة.

- آثارها: - تماسك المجتمع واستقراره. - القضاء على المشاكل الاجتماعيّة.

- التخفيف على المحتاجين، كالفقراء والأيتام. - ازدهار المجتمع ورقيّه.

د- القيم السياسيّة وآثارها:

1- العدل: وضع الأمور في نصابها وإعطاء الحقوق لأصحابها.

2- الشورى: إشراك الآخرين في الرأي للوصول لرأي سديد.

3- الطاعة: الامتثال لأمر الحاكم واحترامه في غير معصية الله.

- آثارها: - توثيق الصلّة بين الحاكم والمحكوم. - تحقيق أمن المجتمع.

- الوصول للحكم الرشيد. - التمكين للأمة وازدهارها.

1/ مفهومها: مجموعة المبادئ والأخلاق والمثل العليا التي نزل بها الوحي،

لتحديد علاقة الإنسان بنفسه ومحيطه وخالقه.

2/ من أنواع القيم في القرآن الكريم وآثارها:

أ- القيم الفرديّة وآثارها:

1- الصدق: قول الحق ومطابقة الكلام للواقع.

2- الحياء: انقباض النفس عن شيء حذرًا من اللّوم فيه.

3- الأمانة: الشعور بالمسؤوليّة والوفاء بحقوق الآخرين.

- آثارها: - تحقيق الراحة النفسيّة. - كسب ثقة الناس ومحبتهم.

- توفيق الله للعبد. - النجاة من المهلكات.

ب- القيم الأسريّة وآثارها:

1- المودّة والرحمة: المحبة واللفظ بين أفراد الأسرة.

2- المعاشرة بالمعروف: حسن المعاملة بين الزوجين.

- آثارها: - تحقيق السعادة الأسريّة. - تماسك الأسرة واستقرارها.

11 الوقف في الإسلام

- قوله ﷺ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ...) رواه مسلم.

3- آثار الوقف:

• نفسيّاً: - تحرير النفس من البخل والشح. - حصول الراحة النفسيّة.

• اجتماعيّاً: - يحقّق التكافل الاجتماعي. - المساهمة في القضاء على الفقر.

• اقتصاديّاً: - الاستثمار في المشاريع الاقتصاديّة. - تدوير الأموال.

- توفير مناصب الشغل وتقليل البطالة.

• أخرويّاً: - استمرار الثواب بعد الموت.

4- أمثلة عن الوقف:

- وقف عثمان رضي الله عنه لبيت رومة.

- وقف "حيّ المغاربة" بالقدس، للزائرين المغاربة.

- مقبرة العالية، أوقفها المرأة: العالية حمزة.

1/ التعريف بالصحابي راوي الحديث: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدؤسي، أسلم سنة 7هـ، لازم النبي ﷺ ملازمة تامة، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث، روى: 5374 حديثاً، تُوفي سنة 57هـ بالمدينة.

2/ شرح المفردات: - صدقة جارية: صدقة مُستمرّ نفعها بعد الموت.

3/ المعنى الإجمالي للحديث: رَغِبَ الحديث في الأعمال التي يبقى أجرها بعد الموت؛ من صدقة جارية (إعداد اقتصادي)، أو توريث عِلْم نافع (إعداد علمي)، أو تربية صالحة للأبناء (إعداد تربوي).

4/ الإيضاح والتحليل:

1- تعريف الوقف:

- لغةً: الحبس والمنع. - اصطلاحاً: حبس الأصل وتسييل المنفعة.

2- حكم الوقف ودليله: مستحب، لأدلة منها:

- قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾ [آل عمران: 92].

5/ الأحكام والفوائد:

- 2- الفوائد: - الوقف من أسباب استمرار الأجر.
- فضل نشر العلم النافع. - أهميّة التربية الحسنة للأبناء.

- 1- الأحكام: - استحباب الوقف. - استحباب نشر العلم النافع.
- استحباب الدعاء للوالدين.

12 من أحكام الأسرة في الإسلام: مدخل إلى علم الميراث

2- حياة الوارث عند موت المورث حقيقة، أو تقديرًا (في حق الجنين).

3- انعدام موانع الإرث. 4- العلم بدرجة القرابة.

6/ أسباب الميراث وموانعه:

أ- أسبابه:

1- النسب: القرابة التي سببها الولادة، وتشمل: البُنة والأبوة والأخوة والعُومة.

2- الزواج الصحيح: ما كان بعقد شرعي، وتدخل فيه المعتدة من طلاق رجعي، والمطلقة في مرض الموت.

3- الولاء: يرث المعتق من أعتقه من العبيد، إذا لم يكن له وارث.

ب- موانعه: تُجمَع في: "عَشْرُ لَكَ رِزْقٌ"

1- عدم الاستهلال: ولادة الجنين ميتًا. 2- الشك في أسبقية الوفاة: إذا مات أقارب ولا يُعلم ترتيب موتهم، لا يرثون بعضهم، ويرثهم ورثتهم الأحياء.

3- اللعان: لا توارث بين الرجل والولد الذي نفاه باللعان وأتهم زوجته فيه بالخيانة. 4- الكفر: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

5- الرق: لا يرث العبد المملوك من قرابته، لأنّ ماله يصير لسيده.

6- الزنى: لا يرث ولد الزنى إلا من جهة أمه.

7- القتل: قاتل مورثه عمدًا لا يرثه.

* الوصية الواجبة (التنزيل): إعطاء الأحفاد نصيب أبيهم من تركة الجد إذا مات قبل جدّهم، في حدود الثلث بصفة الوصية لا الميراث.

وردت أحكامها في قانون الأسرة الجزائري، في المواد: 169 إلى 172.

1/ تعريف علم الميراث: - الميراث: لغةً: انتقال الشيء من شخص لآخر.

- اصطلاحًا: اسم لما يستحقّه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث، من مال أو عقار أو من الحقوق الشرعية (كالدين والرهن).

- تعريف علم الميراث: العلم الذي يُعرف به من يرث، ومن لا يرث، ومقدار كل وارث، ويُسمّى: علم الفرائض.

2/ مشروعية الميراث: مشروع لأدلة منها:

- قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 07]. - قوله ﷺ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) رواه البخاري.

3/ الحكمة من تشريع الميراث: - قطع أسباب التنازع على التركة. - عدم احتكار المال والتوزيع العادل له. - تحقيق التكافل الأسري. - استثمار المال وحفظه.

4/ الحقوق المتعلقة بالتركة: (على الترتيب)

1- تجهيز الميت. 2- قضاء ديونه.

3- تنفيذ وصيته: في حدود الثلث، ولغير وارث. 4- حق الورثة.

5/ أركان الميراث وشروطه:

أ- أركانه: 1- المورث: الميت صاحب التركة. 2- الوارث: الحي الذي يرث.

3- الموروث: التركة المنتقلة بينهما.

ب- شروطه: 1- موت المورث حقيقة أو حكماً (الحكم على المفقود).

12 من أحكام الأسرة في الإسلام: الورثة وطرق ميراثهم

1/ طرق الميراث:

أ- بالفرض: - الفرض لغةً: التقدير.

- اصطلاحًا: النصيب الذي قدره الشارع للوارث.

ممن يرث به: البنت، الأم، الزوج، الزوجة.

- مثال: تأخذ البنت النصف إذا انفردت.

ب- بالتعصيب: - العصب لغةً: قرابة الرجل لأبيه.

- اصطلاحًا: من يأخذ المال كله إذا انفرد، والباقي بعد أصحاب الفروض.

2/ الورثة من الرجال والنساء:

أ- الوارثون من الرجال: (15)

13- ابن العم لأب.

14- الزوج.

15- المعتق.

9- ابن الأخ لأب.

10- العم الشقيق.

11- العم لأب.

12- ابن العم الشقيق.

5- الأخ الشقيق.

6- الأخ لأب.

7- الأخ لأم.

8- ابن الأخ الشقيق.

1- الابن.

2- ابن الابن.

3- الأب.

4- الجد (أبو الأب).

ب- الوارثات من النساء: (10)

9- الزوجة.

10- المعتقة.

5- الجدة (من الأب).

7- الأخت لأب.

8- الأخت لأم.

5- الجدة (من الأب).

6- الأخت الشقيقة.

3- الأم.

4- الجدة (من الأم).

1- البنت.

2- بنت الابن.

13/ معايير التفاوت في الأنصبة:

أ- **درجة القرابة:** كلما اقتربت الصلة بالميت زاد النصيب، وكلما ابتعدت قلَّ، بغض النظر عن الجنس. **مثاله:** يأخذ ابن الميت أكثر من جد الميت، لأنه أقرب إليه منه.

ب- **الوارث المُقْبِل على الحياة:** الجيل الذي يستقبل الحياة وأعباءها، أكبر نصيباً من الذي يستدبرها، للحاجة للمال، بغض النظر أيضاً عن

الجنس. **مثاله:** تأخذ البنت أكثر من الأم.

ج- **العيب المالي:** إذا تساوت درجة القرابة وموقع الجيل بين الجنسين، يكون العيب المالي هو معيار التفاوت بينهما، لتحتمل الذكر تكاليف مالية لا تتحملها (توفير السكنى، النفقة عليها وعلى العيال...)، فالحق أقام الميراث **على العدل لا المساواة**، فأعطى كل ما يناسبه، على أنها قد تساوي الذكر في بعض الحالات، وقد تفوقه.

13 الربا وأحكامه

1/ تعريف الربا:

- **لغة:** الزيادة والنمو. - **اصطلاحاً:** عقدٌ على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما.

2/ **حكم الربا ودليله:** حرام بالكتاب والسنة والإجماع:

- قال تعالى: ﴿وَلَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

- عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.

- أجمع العلماء على حرمة الربا.

3/ **الحكمة من تحريم الربا:** حرم الربا لما يترتب عليه من مفساد:

- **نفسياً:** يُرَبِّي على الجشع والأنانية.

- قسوة القلب في عدم الإحساس بمعاناة الآخرين.

- **اقتصادياً:** سبب للإفلاس والغرق في الديون. - يؤدي إلى ركود الاقتصاد.

- فيه أكل لأموال الناس بالباطل.

- **اجتماعياً:** يسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد.

- يقضي على التكافل الاجتماعي. - يؤدي إلى انتشار الطبقية.

4/ أنواع الربا:

أ- ربا الديون:

1- **تعريفه ومثاله:** - **لغة:** الدين هو القرض.

- **اصطلاحاً:** الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. (يُسَمَّى ربا جاهلية: لانتشاره وقتها).

- **مثاله:** استدانة 10000 دج واشترط سداد 11000 دج عند حلول الأجل.

2- **دليل تحريمه:** - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا أَصْغَفًا مُضَاعَفًا﴾ [آل عمران: 130]. - يندرج في قاعدة: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا".

ب- ربا البيوع:

1) ربا الفضل:

1- **تعريفه ومثاله:** - **لغة:** الزيادة. - **اصطلاحاً:** بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد، مع زيادة أحد البدلين عن الآخر.

- **مثاله:** - في النقود: بيع 100 غ من ذهب جيد بـ 150 غ من ذهب أقل جودة، حالاً. - في المطعوم: بيع قنطار قمح جيد بقنطار ونصف من قمح أقل جودة، حالاً.

2- **دليل تحريمه:** قوله عليه السلام: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْجُو كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ) رواه مسلم.

3- **علة تحريمه:**

- **الثمنية:** في الذهب والفضة والأموال النقدية. (هي ثمن للسلع تُقَوَّم بها).

- **الاقتيات والادخار:** في الأصناف الأربعة: البر والشعير والملح والتمر، وما يُقَاس عليها. (الاقتيات: يشمل كل ما كَوَّل يصلح البدن بالاكْتِفَاء به، الادخار: يشمل كل ما كَوَّل يُخَزَّن إلى مدة لا يفسد فيها).

(2) ربا النسيئة:

1- **تعريفه ومثاله:** - **لغة:** النساء هو التأخير. - **اصطلاحاً:** التأجيل في تسليم أحد البدلين الربويين، سواء اتحد جنسهما أم اختلف، بزيادة أو بغير زيادة.

- **مثاله:** - في النقود: بيع 100 أورو بـ 21000 دج إلى أجل. - في المطعوم: بيع قنطار قمح جيد بقنطار ونصف قمح أقل جودة، يُسَلَّم بعد أسبوع.

2- **دليل تحريمه:** قوله عليه السلام: (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النِّسِيَةِ) رواه البخاري.

3- **علة تحريمه:**

- **الثمنية:** في الذهب والفضة والأموال النقدية.

- **المطعومية:** في الطعام (المطعومية: تشمل كل ما يُتَّخَذ طعاماً).

5/ القواعد العامة لاستبعاد المعاملات الربوية:

1- عند مبادلة نفس الجنس: **تشتط المساواة.**

(كذهب بذهب أو قمح بقمح) **تشتط الفورية.**

2- عند مبادلة جنسين مختلفين مع اتحاد **تشتط الفورية.**

العلة: (كذهب بفضة أو قمح بتمر) **لا تشتط المساواة.**

3- عند مبادلة مختلفين في الجنس وفي العلة: **لا تشتط المساواة.**

(كشعير بالدينار، وتمر بفضة) **لا تشتط الفورية.**

14 من المعاملات المالية الجائزة: الصرف - بيع التقسيط - المربحة

- **لغة:** الزيادة. - **اصطلاحاً:** بيع النقد جنساً بجنس أو بغير جنس. (النقد: الذهب والفضة والأوراق النقدية)

- **مثاله:** - بيع 100 أورو بـ 21000 دج حالاً.

2- **حكمه ودليله:** جائز لأدلة، منها: قوله عليه السلام: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

1/ مفهوم المعاملات المالية في الإسلام: الأحكام والأفعال المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم المالية.

2/ بيع الصرف:

1- تعريفه مع التمثيل:

إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَيَبْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ) رواه البخاري.

3- الحكمة من تشريعه: - تسهيل المعاملات التجارية بين الناس.

- تيسير قضاء مصالح الناس في الأسفار وغيرها.

4- شروطه:

- **التقابض:** سواء اتحد الجنس أم اختلف، تجب لربا النسيئة.

- **التماثل:** عند اتحاد الجنس، تجب لربا الفضل.

5- حكم العملات المتداولة حالياً: استبدلت العملات القديمة (الدينار الذهبي/الدرهم الفضي/الفلوس النحاسية) بالعملات الورقية، وكل عملة الآن جنس مستقل، مختلف عن غيره: (الدينار الجزائري جنس، والأورو جنس...)، فيجب **التماثل** في مبادلة العملة الواحدة، و**التقابض** سواء اتحدت العملة أم اختلفت.

3/ بيع التقسيط:

1- تعريفه مع التمثيل: - لغة: من القسط، وهو القسّم والجزء.

- **اصطلاحاً:** عقد على مبيع حالاً بثمن مؤجل، يؤدي مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة.

- **مثاله:** - أبيعك هاتفياً بـ 40000 دج، تسلم كل شهر 10000 دج في 4 أشهر.

2- حكمه ودليله: جاز لأدلة منها: - عموم أدلة جواز البيع، كقوله تعالى:

﴿وَلَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري.

3- الحكمة من تشريعه: - التيسير على الناس في معاملاتهم.

- التشجيع على الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.

4- شروطه:

- ألا يكون ذريعة إلى الربا.

- أن يكون الأجل والثلث معلومين.

- أن يكون الثمن ديناً لا عتيماً.

- أن تسلم السلعة حالاً.

- ألا يكون العوضان مما تجري فيه ربا النسيئة.

4/ بيع المربحة:

1- تعريفه مع التمثيل:

- **لغة:** مصدر ربح، والربح هو النماء والزيادة.

- **اصطلاحاً:** بيع ما اشتري بثمنه مع ربح معلوم.

- **مثاله:** - أبيعك هاتفياً برأس ماله 40000 دج ولي ربح 1000 دج.

*** بيع المربحة للآمر بالشراء:** طلب شخص (الآمر) من آخر (المأمور)، شراء سلعة، ويعدّه بأنه سيشتريها منه، ويُرْبِحُه فيها مقداراً محدداً.

2- حكمه ودليله: جاز لأدلة منها:

- عموم أدلة جواز البيع، كقوله تعالى: ﴿وَلَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275].

- وَرَدَ عَنْ عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي الْإِبِلَ فَيَقُولُ: (مَنْ يُرْبِحُنِي عُقْلَهَا،

مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا) رواه البيهقي. (العُقْل: جمع عقال: الحبل).

3- الحكمة من تشريعه: - التيسير على الناس في معاملاتهم. - تمكين من لا خبرة له من معرفة الأثمان. - الاستثمار في المشاريع الاقتصادية.

4- شروطه:

- أن يكون العقد الأول صحيحاً.

- أن يكون الثمن الأول معلوماً.

15 الحرية الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق الآخرين

3- مسؤولية تغيير المنكر: تقع مسؤولية تغيير المنكر على جميع أفراد المجتمع، فهو أمان المجتمع وبه صلاحه، وبدونه يحل الفساد والهلاك.

4- مراتب تغيير المنكر: أساس ذلك قوله ﷺ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رواه مسلم. فالمراتب ثلاثة:

1) التغيير باليد: كتطبيق العقوبات الشرعية، وهي من خصائص الحاكم.

2) التغيير باللسان: من خلال نصح العاصي وتذكيره بالله وعقابه.

3) التغيير بالقلب: بإنكار المنكر بالقلب، وعدم الرضا به.

5- من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- أن يكون متفقاً عليه على أنه منكر، غير مختلف فيه. - ألا يؤدي إلى منكر أشد منه. - أن يكون ظاهراً وليس عن طريق التجسس والبحث.

5/ الأحكام والفوائد:

1- الأحكام: - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- حرمة التعدي على حدود الله.

2- الفوائد: - الحرية مقيدة بحقوق الآخرين.

- أهمية ضرب المثل في التربية والتعليم.

1/ التعريف بالصحابي راوي الحديث: النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، أبواه صحابيان، أول مولود للأنصار بعد الهجرة، كان شاعراً وخطيباً، روى:

114 حديثاً، تولى إمارة الكوفة ثم حمص، توفي بها سنة 64هـ.

2/ شرح المفردات: - **القائم على حدود الله:** الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - **الواقع فيها:** المتعدي للحدود. - **استهموا:** اقترعوا فيما بينهم.

- **أخذوا على أيديهم:** منعواهم مما أرادوا فعله. - **حرقنا:** قَبْنَا.

3/ المعنى الإجمالي للحديث: ضرب الحديث مثلاً للمجتمع بالسفينة، مبيّناً حدود الحرية الشخصية، وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صلاح المجتمع.

4/ الإيضاح والتحليل:

1- مفهوم الحرية الشخصية: قدرة الفرد على اتخاذ قراراته وتحديد خياراته، دون التعرض للإجبار أو الضغط من غيره.

2- ضوابط الحرية الشخصية:

- ألا تخالف نصاً شرعياً: فالإنسان حر، لكنه يبقى عبداً لله تلزمه طاعته.

- ألا تلحق ضرراً بالآخر: فحرية الإنسان مقيدة بحرية الآخرين وحقوقهم.

- أن ترتبط بالمسؤولية: فالحرية لا تعني عدم المسؤولية والتهرب من الواجبات.

16 من أحكام الأسرة في الإسلام: النسب - التبني - الكفالة

1/ النَّسَب:

- اصطلاحاً: اتخاذ الإنسان وَلَدَ غيره ابناً له، فيجعله كالابن المولود له من نسب صحيح.

-2 حكمه ودليله: عادة جاهلية حرّمها الإسلام، ومن الأدلة:

- قوله تعالى: ﴿أَعُوذُكُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَوْتُمْ عَنْهُمْ أَبَاءَهُمْ فَاخْرُكُوا فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ﴾ [الأحزاب: 05]. - قوله ﷺ: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) رواه البخاري.

-3 الحكمة من تحريمه: - في التبني زور وكذب، والإسلام لا يُقرُّ ذلك. - حفاظاً على الأنساب من الاختلاط. - ضماناً لحقوق أفراد الأسرة، كالميراث. - منعاً لتحريم الحلال وتحليل الحرام، في أحكام الزواج وإبداء المرأة زينتها.

3/ الكفالة:

-1 تعريفها: - لغةً: الالتزام والضمّ. - اصطلاحاً: الالتزام بالقيام على شؤون المكفول وتربيته ورعايته.

-2 حكمها ودليله: مستحبة، لأدلة منها:

- قوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: 37]. - قوله ﷺ: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئاً) رواه البخاري.

-3 الحكمة من تشريعها: - تربية الطفل ورعايته مادياً ومعنوياً. - حماية الطفل من الانحراف والآفات الاجتماعية. - هي بديل عن التبني المحرّم. - زرع روح المودة والتكافل في المجتمع. * لِحَلِّ مشكل المحرّمية وما ينتج من الحرج عند البلوغ، يمكن إرضاع الولد المكفول حتى يصير من المحارم بالرضاع.

1- تعريفه: - لغةً: القرابة والإلتحاق.

- اصطلاحاً: إحقاق الولد ذكراً كان أو أنثى بوالده.

-2 أهمية النسب: - تحقيق مقصد حفظ النسل. - معرفة الأقارب وصلتهم. - استحقاق الحقوق الشرعية، كالحضانة والميراث. - معرفة ما يحل وما يحرم من العلاقات الزوجية.

-3 أسبابه: الزواج، في الحديث: (الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) رواه البخاري، فالولد يُنسب لصاحب العلاقة الشرعية من زواج صحيح، وأما الزاني فليس له إلا الخيبة. (كما يثبت النسب بالزواج الفاسد وزواج الشبهة بشروط).

-4 طرق إثبات النسب:

أ- الإقرار: هو اعتراف الرجل ببنوة ولده.

ب- البيّنة الشرعية: شهادة الشهود بذلك، ومثله وثيقة عقد الزواج، وتُسعمل البصمة الوراثية (التركيب الوراثي المشتمل على مؤثرات منقولة من الأبوين البيولوجيين، تحدّد الهوية الخاصة للكائن الحي) كقرينة حديثة للإثبات، في حالات استثنائية من باب المصلحة المرسلة.

-5 حقوق الطفل مجهول النسب: هو كل من لا يُعرف له أب ينتسب له، والإسلام لا يُحمّله ما لا ذنب له فيه، بل وضع له أحكاماً تصون حقوقه وكرامته، منها: - أن يكون له اسم وهوية. - اعتباره أحاً في الدين. - توفير الرعاية المادية والمعنوية له وكفالتة. - لا حق له في ميراث الكافل، لكن يمكن الوصية له على ألا تتجاوز الثلث.

2/ التبني:

1- تعريفه: - لغةً: ادعاء البُنوّة.

17 العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم

3/ واجبات غير المسلمين في بلاد الإسلام:

-1 مراعاة شعور المسلمين: باحترام شعائرهم وعدم انتقاص الإسلام وأصوله، أو إظهار المنكرات.

-2 ترك قتال المسلمين والتآمر عليهم: فلا يخونون عهودهم مع المسلمين، بقتالهم والتآمر مع أعدائهم عليهم.

-3 احترام القانون: فعليهم التزام قانون الدولة الإسلامية، وتطبّق عليهم أحكامه، ويعاقبون على مخالفته، كالمسلمين.

4/ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام:

-1 حق الحماية: تجب حمايتهم من التعدي على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، قال ﷺ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) رواه البخاري.

-2 عدم الإكراه في الدين: لا يُكرهون على الإسلام، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256]، ولهم ممارسة شعائر دينهم، بشرط عدم الدعوة لها.

-3 حق العمل والتأمين: يُكفل لهم حق العمل ومزاولة طرق الكسب المشروعة، مع تأمينهم عند العجز والفقير، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع شيخ يهودي كان يسأل الناس.

1/ نظرة الإسلام إلى اختلاف الدين: قرّر الإسلام مفاهيم تضمن حسن تعامل المسلم مع اختلاف الدين، منها:

- اختلاف الدين واقع بمشيئة الله تعالى.

- المسلم مكلف بدعوة الناس لا محاسبتهم على إيمانهم أو كفرهم.

- المسلم مأمور بالعدل وحسن الخلق مع كل الناس.

- المسلم يعتقد بكرامة كل إنسان عند الله تعالى.

2/ أسس علاقة المسلمين بغيرهم:

1- التعارف والتواصل: اختلاف الدين لا يمنع التعارف والتواصل معهم، من خلال الروابط الإنسانية والاجتماعية: (جوار، قرابة، مُصاهرة)، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13].

2- التعايش السلمي: أجاز الإسلام التعايش السلمي مع الكفار الذين لا يُعادون الإسلام، وأمر بمعاملتهم بالعدل والإحسان، قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ أَنْ تَرْوُوهُمْ وَنُقِسْطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 08].

3- التعاون: يجوز التعاون مع غير المسلمين فيما فيه خير وصلاح، ويدل على ذلك ثناؤه ﷺ على حلف الفضول الذي حضره في الجاهلية ورغب في المشاركة في مثله، قال: (لَوْ ادَّعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ) رواه البيهقي.

18 خطبة الرسول ﷺ في حجة الوداع

ب- المحاور الكبرى التي تضمنتها الخطبة:

1- **حق الحياة:** وذلك بتحريم القتل اعتداءً وثأراً، وتشريع القصاص، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].

2- **حق التملك:** كفلت الخطبة حق التملك لكل أحد، فحرمت التعرض لمال الآخرين إلا عن طيب نفس.

3- **الحق في الأمن:** تضمنته الخطبة من خلال الدعوة إلى الأمن على الأنفس والأموال والأعراض.

4- **الحقوق الأسرية:** بيان جملة من الحقوق الزوجية: كحفظ الزوجة عرض زوجها وطاعته، وإنفاقه عليها ورعايتها.

5- **الحق في المساواة والعدل:** أكدت الخطبة أصل الناس الواحد، وأن التقوى هو ميزان التفاضل بينهم، لا غير.

5 / الأحكام والفوائد:

1- **الأحكام:** - وجوب اتباع الكتاب والسنة. - تحريم القتل.

- وجوب القصاص. - تحريم الربا. - تحريم التبني.

2- **الفوائد:** - الدعوة لتماسك المسلمين ووحدتهم.

- بيان منزلة المرأة في الإسلام. - التحذير من كيد الشيطان.

- بيان أصل الناس الواحد. - الحث على الأخوة الإيمانية.

- بيان الحقوق والواجبات الزوجية.

1/ مناسبة الخطبة وظروفها: ألقاها ﷺ في حجته الوحيدة، يوم عرفة 9 ذي الحجة 10هـ، من فوق جبل الرحمة، ويومها نزل عليه قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 03].

2/ شرح المفردات: - **موضوع:** ساقط وباطل. - **مآثر الجاهلية:** فضائلها.

- **السدانة:** خدمة الكعبة. - **السقاية:** سقي الحجيج. - **عوان:** أسيرات.

- **العمد قود:** العمد في الجناية موجب للقصاص. - **ليواطئوا:** ليؤافقوا.

- **لا يوطئن فرشكم غيركم:** لا يخنكم. - **صرف ولا عدل:** نافلة ولا فرض.

- **تعصلوهن:** تمنعهن. - **رجب مصر:** نسب لقبيلة مصر لتعظيمهم له.

- **النسيء:** تأخير حرمة الأشهر الحرم في الجاهلية.

3/ **المعنى الإجمالي للخطبة:** ألقى النبي ﷺ في خطبة الوداع كلمة جامعة، بين فيها أصول التشريع في مختلف المجالات، ودكر فيها بأهم الحقوق:

كحق الحياة، والحقوق الأسرية، وحق المساواة والعدل.

4 / الإيضاح والتحليل:**أ- قيمة الخطبة:**

1- **القيمة التشريعية:** بيان الأصول العامة للتشريع الإسلامي وإعلان كمال الدين وقام النعمة بالإسلام.

2- **القيمة الحضارية:** تبرز الخطبة سبق الإسلام تاريخياً في تقرير حقوق الإنسان، وله تمييز في ذلك على القوانين الوضعية، ففي حق الحياة: حرم الإجهاض حفاظاً على النفس حتى قبل الولادة، وحرّم الانتحار منعاً لتعدي الإنسان حتى على نفسه.

تم بحمد الله.

تم تحميل هذا الملف
مجاناً من موقع



Bac Felzib | الباك في الجيب

جميع الملفات التي
تحتاجها في البكالوريا

bac-felzib.com



@bac.felzib

